白云人和“4·1”一般道路交通事故调查报告

2025年4月1日13时34分许，广州市白云区人和镇白云五线自东往西至A37乡道西约1米处发生一起重型自卸货车与无号牌电动自行车发生碾压的交通事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，区政府成立了由区应急管理局（牵头）、区公安分局（区道安办）、区住房建设交通局、区总工会、人和镇人民政府等相关单位组成的白云人和“4·1”一般道路交通事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，白云人和“4·1”一般道路交通事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.广州恒立土石方运输有限公司（以下简称“恒立土石方公司”），涉事粤A01658F号重型自卸货车登记所属单位，法定代表人：王强，经营范围：道路货物运输业，住所：广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一产业互联网创新中心3栋2层201-05室，《道路运输许可证》（粤交运管许可穗字440100144504号）有效期至2027年10月24日，《广州市建筑废弃物处置证》〔（白云）陆运字2024107号〕有效期至2025年11月17日，有从业人员5人。该公司经营业务为氢能新能源重型自卸货车推广应用，以租赁形式将氢能新能源重型自卸货车推广至区内道路运输企业运营，不参与车辆实际运营管理，有货运性质车辆共30辆，均为氢能新能源重型自卸货车，其中14辆（含涉事粤A01658F号重型自卸货车）租赁给广州鑫航建设工程有限公司运营。

2.广州鑫航建设工程有限公司（以下简称“鑫航建设公司”），涉事粤A01658F号重型自卸货车实际运营单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：祝德国，经营范围：土木工程建筑业等，住所：广州市白云区龙归街园夏牌坊大街西路3号，《道路运输许可证》（粤交运管许可穗字440100131548号）有效期至2027年4月23日，《广州市建筑废弃物处置证》〔（白云）陆运字202481号〕有效期至2025年8月18日，有从业人员25名，有运营车辆34辆，均为重型自卸货车，其中

14 辆氢能新能源重型自卸货车（含涉事粤 A01658F 号重型自卸货车）从恒立土石方公司租赁使用。

3.张自强，男，27 岁，四川西充人，鑫航建设公司从业人员，粤 A01658F 号重型自卸货车驾驶员。驾驶证准驾车型：B2E，有效期至 2032 年 9 月 26 日。事故发生后，经广州市公安局交通警察支队白云二大队检测，排除事故发生时涉酒、涉毒因素。

4.张华慧，女，48 岁，黑龙江大庆人，事故发生时驾驶无号牌电动自行车（非机动车），在事故中死亡。

（二）涉事车辆基本情况

1.粤 A01658F 号重型自卸货车，登记所有人为恒立土石方公司，实际使用单位为鑫航建设公司，检验有效期止：2025 年 9 月 30 日，交强险有效期至 2025 年 9 月 20 日。事故发生后，经广东华生司法鉴定中心检验，该车制动性能、转向性能均合格；经广东华京司法鉴定所鉴定，事发前行驶速度为 42-43km/h，超速 7.5%；事发时车辆总质量为 47500kg，超载 215.72%。

2.无号牌电动自行车，电机号：GF48V350W240720161，车架号：367222407590072，使用人：张华慧。事故发生后，经广东华生司法鉴定中心检验，该车制动性能、转向性能均合格；事发前行驶速度为 18km/h。

（三）涉事单位安全管理情况

鑫航建设公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管

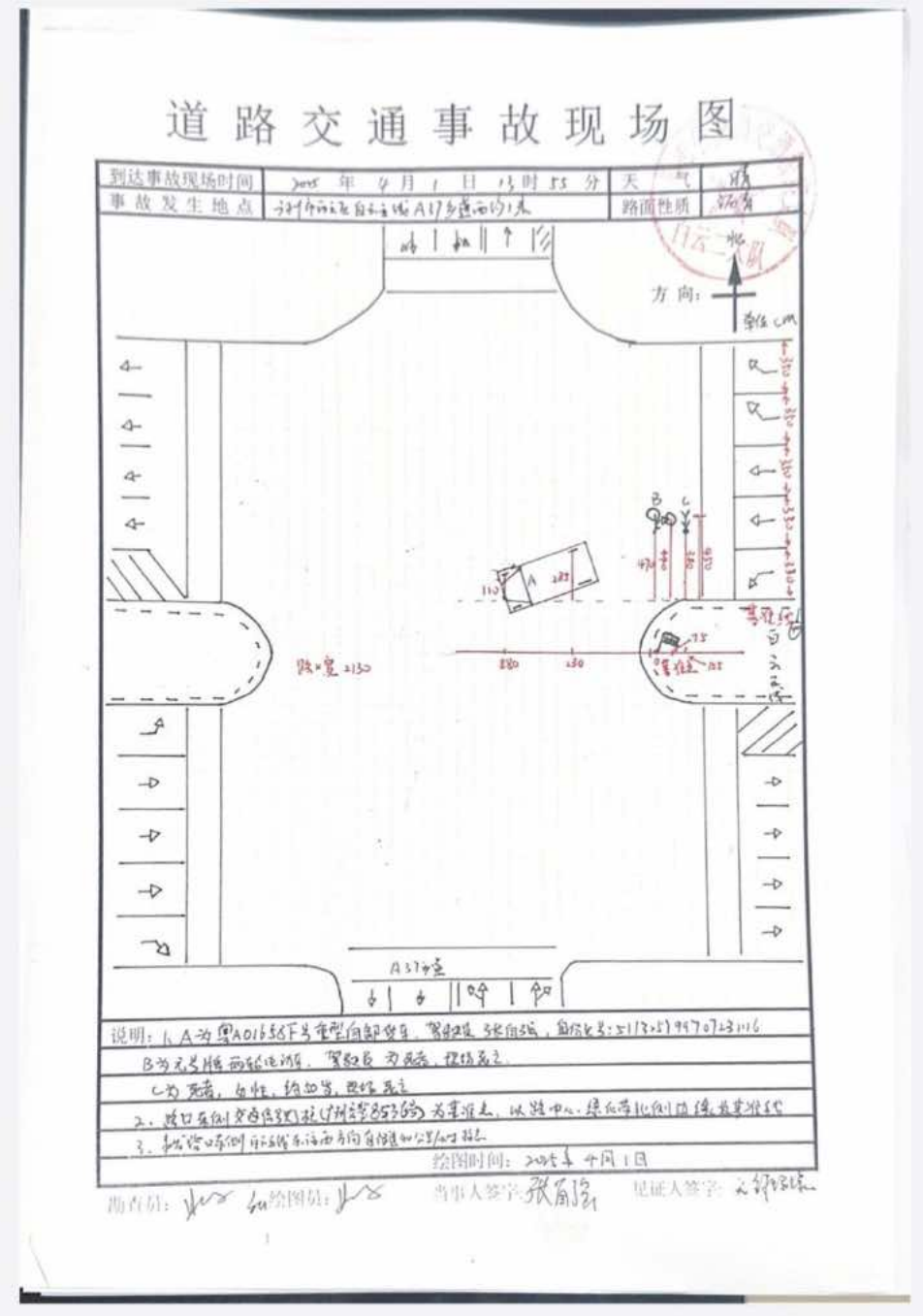
理人员，建立了事故隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等安全生产管理制度，但未按照安全风险分级采取相应的管控措施。

恒立土石方公司与车辆承租方鑫航建设公司签订了《车辆租赁合同》，在合同中约定各自的安全生产管理职责，日常对出租的车辆进行了安全检查，对驾驶员进行了再教育培训，但对驾驶员超载、超速等违法行为的检查督促不到位。

（四）事故发生经过

2025 年 4 月 1 日 13 时 34 分许，张华慧在未佩戴安全头盔的情况下，驾驶无号牌电动自行车沿白云五线北侧路面中心绿化带以北起第四条机动车道由东往南行驶，违反交通信号灯指示，左转行驶至路口时连人带车失控倒地，遇张自强驾驶粤 A01658F 号重型自卸货车，以 42-43km/h 的速度沿白云五线北侧路面中心绿化带以北起第二条机动车道由东往西行驶至，结果重型自卸货车碾压倒地的张华慧，造成张华慧现场死亡和电动自行车受损。

（事故现场如下图）



事故现场图

（五）事故现场基本情况

事故地点位于广州市白云区白云五线 A37 乡道西约 1 米，为四枝分叉路口。路口设有交通信号灯、交通标志、标线控制，

路口东西两侧设置南北向人行横及非机动车道。白云五线呈东西走向，中央由绿化带分隔，事发路口东侧的白云五线北侧路面东往西方向设有五条机动车道，由路中绿化带往北第一条车道为左转弯车道，第二、三条车道为直行车道，第四、五条车道为右转弯车道，未设置非机动车道。A37 乡道呈南北走向，事发地点以东约 85 米的中央绿化带内设有限速 40 公里/小时标志，路面完好、干燥的沥青路面，视线良好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

经广州市公安司法鉴定中心鉴定，张华慧符合开放性颅脑损伤死亡。

经核算，本起事故直接经济损失 151.0198 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，张自强立即拨打了 120 和 110 电话。13 时 56 分，广州市公安局交通警察支队白云二大队四中队到达现场处置，15 时 19 分处置完毕。120 医护人员迅速到达现场，经现场确认张华慧已死亡。

事故发生后，广州市公安局交通警察支队白云二大队、区公安分局人和派出所、人和镇人民政府和 120 医护人员均快速到场处置。经评估，本起事故应急处置及时得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，经120医护人员到场证实张华慧已现场死亡。目前，涉事各方就善后事宜尚未达成一致。

三、事故原因分析

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第4401111202500001 57号），根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定和视频监控资料等证据证实：张华慧未佩戴安全头盔，驾驶无号牌电动自行车违反交通信号灯指示通行，其过错行为是导致事故发生的部分原因；张自强驾驶载货汽车超载(超载率约215.72%)且超过限速标志标明的最高车速上道路行驶，其过错行为是导致事故发生的另一部分原因。

张华慧的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条[1]、《广州市电动自行车管理规定》第十三条第一款[2]及第二十五条第（四）项[3]的规定。张自强的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款[4]及第四十八条第一款[5]的规定。

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)

---

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

[2]《广州市电动自行车管理规定》第十三条第一款 电动自行车经公安机关交通管理部门登记，取得本市电动自行车号牌、行驶证，方可上道路行驶。

[3]《广州市电动自行车管理规定》第二十五条第（四）款 驾驶人和乘坐人规范佩戴安全头盔。

[4]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款 机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

项[6]的规定，由张华慧承担此事故的同等责任、张自强承担此事故的同等责任。

四、有关单位存在的主要问题

（一）鑫航建设公司在安全生产管理和事故防范方面存在的问题

未按照安全风险分级采取相应的管控措施。粤 A01658F 号重型自卸货车为鑫航建设公司所属实际运营车辆，涉事驾驶员张自强为鑫航建设公司聘请的从业人员，其驾驶涉事车辆在进行土石方运输过程中，车辆超载(215.72%)、超速(7.5%)行驶，承担此次事故的同等责任。鑫航建设公司建立了安全风险分级管控制度，有对超载、超速等违法行为存在的安全风险进行辨识，但未采取相应的管控措施。鑫航建设公司存在未按照安全风险分级采取相应的管控措施的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[7]的规定。

（二）恒立土石方公司在统一协调管理方面存在的问题

恒立土石方公司作为涉事车辆的出租方，与承租方鑫航建设公司签订了《车辆租赁合同》，在合同中约定各自的安全生产管理职责，日常对出租的车辆进行了安全检查，对驾驶员进行了再教育培训，但对驾驶员超载、超速等违法行为的检查督促不到位。

---

[6]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(二)项 因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

张华慧，未佩戴安全头盔，驾驶无号牌电动自行车违反交通信号灯指示通行，其过错行为是导致事故发生的部分原因，对事故的发生负同等责任。鉴于张华慧在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议由公安部门处罚的人员

张自强，驾驶载货汽车超载(超载率约 215.72%)且超过限速标志标明的最高车速上道路行驶，其过错行为是导致事故发生的一部分原因，对事故的发生负同等责任。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款[8]、《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条[9]的规定，建议由广州市公安局对其给予处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

鑫航建设公司，粤 A01658F 号重型自卸货车实际运营单位，涉事驾驶员所属单位，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项[10]的规定，建议由区应急管理局对其予以行政处罚。

---

[8]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款 货运机动车超过核定载质量的，处二百元以上五百元以下罚款；超过核定载质量百分之三十或者违反规定载客的，处五百元以上二千元以下罚款。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第（四）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的；

（四）建议由行业主管部门处理的单位

恒立土石方公司，涉事车辆的出租方，与承租方鑫航建设公司签订了《车辆租赁合同》，在合同中约定各自的安全生产管理职责，日常对出租的车辆进行了安全检查，对驾驶员进行了再教育培训，但对驾驶员超载、超速等违法行为的检查督促不到位。建议由区住房建设交通局按相关行业规定进行处理。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，防止类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议由区道安办牵头，组织、统筹做好全区预防道路交通事故综合工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，增强群众交通安全意识。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故中暴露出来的问题，举一反三，全面加强道路运输行业监督管理，压实企业道路运输安全主体责任。

（三）建议人和镇人民政府配合职能部门开展各项交通安全整治工作，加强交通安全社会宣传，提升辖区群众文明驾驶、安全出行意识。

（四）恒立土石方公司要深刻吸取亡人交通事故教训，切实强化协调管理工作，加强对安全风险研判，对车辆租赁单位定期

开展安全隐患排查，及时督促整改安全隐患。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）鑫航建设公司要认真吸取事故教训，深刻整改，对从业人员进行安全生产、文明驾驶教育和培训，督促驾驶员严格自觉遵守交通安全法律法规和各项规章制度，完善动态监控平台日常使用机制，及时发现并消除驾驶员违规驾驶行为，深入开展安全风险管控和事故隐患排查治理工作，切实消除各类安全隐患，履行企业安全生产、交通安全主体责任，杜绝类似事故发生。（由区住房建设交通局督促落实）

（公开挂网时间：长期）